

החלטת מיסוי 20/06

תחום החלטת המיסוי: מיסוי בינלאומי

הנושא: מוסד קבע - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה תושבת חוץ (להלן: "החברה") הנמנית על קבוצת חברות רב-לאומית (להלן: "הקבוצה") הינה בעלים של מחסן בישראל. המחסן מתופעל ומתוחזק על ידי עובדים המועסקים על ידי קבלן חיצוני שאינו נמנה על הקבוצה.
2. פעילות החברה בישראל מתבטאת באחסון ובאספקה של חלקי חילוף לחברות בקבוצה הפועלות בישראל.
3. חברות הקבוצה הפועלות בישראל מזמינות חלקי חילוף, תוך שימוש במערכת מחשוב גלובאלית השייכת לקבוצה. ההזמנות מאושרות מחוץ לישראל, החשבוניות מונפקות מחוץ לישראל והסכמי התובלה והאחסון נעשים אף הם מחוץ לישראל. חלקי החילוף מסופקים מן המחסן בישראל.
4. החברה אינה עוסקת ולא תעסוק בעתיד בפעילות נוספת כלשהי בישראל מלבד החזקת המחסן כמפורט בהחלטה זו. בפרט, לא תעסוק החברה במכירה או שיווק בישראל.
5. לחברה אין ולא יהיה אדם המוסמך לחתום מטעמה ובשמה על חוזים בישראל.

פרטי הבקשה:

החברה בקשה לקבוע כי פעילותה בישראל אינה מכוננת "מוסד קבע" בישראל, כמשמעותו באמנה למניעת כפל מס.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. פעילות החברה בהחזקת המחסן כמתואר לעיל אינה מכוננת, לכשעצמה, "מוסד קבע" בישראל.
2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.